



Дело № 1-10/2021

Номер дела: **1-10/2021**

УИН: **87RS0006-01-2021-000074-83**

Дата начала: **03.03.2021**

Дата рассмотрения: **26.05.2021**

Суд: **Провиденский районный суд Чукотского автономного округа**

Судья: **Куликова Наталья Владимировна**

Статьи УК: **286**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Кустов Игорь Сергеевич		
ПРОКУРОР	Преснов П.С.		
	Кулинченко Николай Игоревич	Статьи УК: 286	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Власенко Юрий Александрович	Статьи УК: 286	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			03.03.2021
Передача материалов дела судье			03.03.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		31.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		21.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		22.04.2021

Судебное заседание	Объявлен перерыв		22.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		23.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		23.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	19.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		21.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.05.2021
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		25.05.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		26.05.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		26.05.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			07.06.2021

Приговоры

Дело (УИД) 87RS0006-01-2021-000082-59

Производство № 1-10/2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

26 мая 2021 года пгт. Провидения

Провиденский районный суд Чукотского автономного округа в составе: председательствующего судьи Куликовой Н.В.,

при секретаре Н.С.С.

с участием государственного обвинителя Преснова П.С.,

потерпевших А.А. А.А., РСВ С.В.,

подсудимого Кулинченко Н.И.,

подсудимого Власенко Ю.А.,

защитника адвоката Кустова И.С., представившего удостоверение № 20, и ордер № 21/2-049 от 20.04.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Кулинченко Николая Игоревича, <данные изъяты> русским языком владеющего, в переводчике не нуждающегося, ранее не судимого, по данному делу не задерживавшегося и под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ,

Власенко Юрия Александровича, <данные изъяты> русским языком владеющего, в переводчике не нуждающегося, ранее не судимого, по данному делу не задерживавшегося и под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ,

установил:

Кулинченко и Власенко, являясь сотрудниками полиции и находясь при исполнении служебных обязанностей, совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Преступление совершено с применением физического насилия и специальных средств 29.05.2020 в период времени примерно с 16 часов 00 минут до 17 часов 30 минут в кабинете № 22 здания МОтд МВД России «Провиденское», расположенном по адресу: <адрес>, при следующих обстоятельствах.

На основании приказа начальника УМВД России по Чукотскому автономному округу от № лейтенант полиции Кулинченко Н.И. назначен на должность старшего оперуполномоченного направления уголовного розыска Межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации «Провиденское» (далее – МОтд МВД России «Провиденское»).

На основании приказа начальника МОтд МВД России «Провиденское» от № <данные изъяты> Власенко Ю.А. назначен на должность старшего оперуполномоченного направления группы по контролю за оборотом наркотиков МОтд МВД России «Провиденское».

В связи с этим, Кулинченко Н.И. и Власенко Ю.А. являлись оперативными сотрудниками полиции и в силу ст.ст. 12, 13 Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее – ФЗ «О полиции»), Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), а также ст. 40 УПК РФ от 18.12.2001, обладали полномочиями должностного лица органа дознания, в соответствии со своими служебными обязанностями и должностной инструкцией, постоянно осуществляли функции представителя власти в государственном органе, обладали полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, то есть являлись должностными лицами.

На основании ст. 2 ФЗ «О полиции» основными направлениями деятельности полиции, помимо прочего, являются: защита личности, общества и государства от противоправных посягательств; выявление и раскрытие преступлений.

Согласно ст. 12 ФЗ «О полиции» полиция в соответствии с поставленными перед ней задачами обязана осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, предусмотренных федеральным законом.

На основании ст. 13 ФЗ «О полиции» полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право, в том числе проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» задачами оперативно-розыскной деятельности являются, в том числе выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. При этом на основании ст. 3 указанного закона оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

На основании ст. 13 ФЗ «Об ОРД» на территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется, в том числе, оперативным подразделениям органов внутренних дел Российской Федерации.

Согласно ст. 15 ФЗ «Об ОРД» при решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного Федерального закона.

Согласно ст. 18 ФЗ «О полиции» полиция имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, ФЗ «О полиции». Превышение сотрудником полиции полномочий при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации

Согласно ст. 19 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции перед применением физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции. В случае применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия в составе подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из сотрудников полиции, входящих в подразделение (группу); при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия сотрудник полиции действует с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила, специальные средства или огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления, при этом сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба; сотрудник полиции обязан оказать гражданину, получившему телесные повреждения в результате применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, первую помощь, а также принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно короткий срок.

Согласно ч. 3 ст. 5 ФЗ «О полиции» сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

Согласно ст. 2 Конституции России человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статьей 18 Конституции России установлено, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Конституция России закрепляет, что достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию (статья 21 Конституции РФ).

Согласно ч. 1 ст. 22 Конституции России каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

На основании пп. 3.1.6, 3.4, 3.19.2 п. 3 раздела 3 должностной инструкции старшего оперуполномоченного направления уголовного розыска МОтд МВД России «Провиденское», утвержденной Врио начальника МОтд МВД России «Провиденское» ХХХ от д.м.г. (далее – должностная инструкция), на Кулинченко Н.И. возложена должностная обязанность ведения работы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений,

относящихся к компетенции уголовного розыска, а также выявлению причин и условий, способствующих их совершению; осуществлять оперативно-розыскную и профилактическую деятельность на приоритетных направлениях борьбы с преступлениями – имущественной направленности.

На основании пп. 11.1.5 п. 11 раздела 3 должностной инструкции старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков МОтд МВД России «Провиденское», утвержденной начальником МОтд МВД России «Провиденское» УУУ. д.м.г. (далее – должностная инструкция), на Власенко Ю.А. возложена должностная обязанность ведения работы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, относящихся к компетенции уголовного розыска, а также выявлению причин и условий, способствующих их совершению.

В соответствии со ст. 19 ФЗ «О полиции» Кулинченко Н.И. и Власенко Ю.А. как сотрудники полиции были наделены правом применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей.

Согласно своим должностным инструкциям Кулинченко Н.И. (п. 4.1 раздела 4 должностной инструкции) и Власенко Ю.А. (п. 12.1. раздела 4 должностной инструкции) несут дисциплинарную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Присягой сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Дисциплинарным уставом органов внутренних дел Российской Федерации, контрактом, приказами и распоряжениями Министерства внутренних дел Российской Федерации, приказами и распоряжениями прямых и непосредственных руководителей (начальников) порядка и правил выполнения служебных обязанностей и реализации предоставленных прав.

Согласно постовой ведомости расстановки нарядов по обеспечению правопорядка в общественных местах на 29.05.2020, утвержденной Врио начальника МОтд МВД России «Провиденское», лейтенант полиции Кулинченко Н.И. и капитан полиции Власенко Ю.А. заступили на суточное дежурство, таким образом, Кулинченко Н.И. и Власенко Ю.А. 29.05.2020 находились при исполнении своих служебных обязанностей.

29.05.2020 примерно в 16 часов старший оперуполномоченный направления уголовного розыска МОтд МВД России «Провиденское» Кулинченко Н.И., находящийся при исполнении своих должностных обязанностей, с целью проверки поступившей информации по факту хищения сотового телефона, доставил в здание МОтд МВД России «Провиденское», расположенное по адресу: <адрес>, А.А. А.А. и РСВ С.В.

После этого, Кулинченко Н.И. пригласил АА А.А. в служебный кабинет № 22 в здании МОтд МВД России «Провиденское» и в присутствии Власенко Ю.А., стоявшего сзади АА А.А., потребовал от АА А.А. подписать документ, содержащий сведения о том, что АА А.А. является свидетелем кражи телефона, совершенной КСВ С.В., о чем также в присутствии Власенко Ю.А. объявил АА А.А.

В связи с отказом АА А.А. подписывать документ, содержащий сведения о его осведомленности о краже телефона, у Кулинченко Н.И. и Власенко Ю.А., с целью получения показаний о хищении телефона, возник совместный преступный умысел на превышение должностных полномочий группой лиц, с применением насилия и специальных средств в отношении АА А.А. и РСВ С.В.

29.05.2020 в период времени примерно с 16 часов до 17 часов 30 минут, после отказа АА А.А. подписывать предъявленные ему документы, Кулинченко Н.И., действуя совместно и согласованно с Власенко Ю.А., находясь в служебном кабинете № 22 МОтд МВД России «Провиденское» по адресу: Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ, п.Провидения, ул. Полярная, д. 22, реализуя совместный преступный умысел, не имея каких-либо законных оснований на применение насилия, испытывая мнимое чувство

вседозволенности и безнаказанности в связи с занимаемыми должностями, явно выходя за пределы предоставленных им законом полномочий, действуя умышленно и из ложно понятых интересов службы, с целью получения показаний о хищении телефона, в нарушение требований ч. 3 ст. 5, п. 10 ч. 1 ст. 12, п. 10 ч. 1 ст. 13, ч.ч. 1, 8 ст. 18, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 19 ФЗ «О полиции», ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД», ст. 21 Конституции РФ, п. 4.1 раздела 4 должностной инструкции (Кулинченко Н.И.), п. 12.1. раздела 4 должностной инструкции (Власенко Ю.А.), запрещающих сотрудникам полиции прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению, действуя с прямым умыслом, осознавая, что своими совместными с Власенко Ю.А. действиями причинят потерпевшим физическую боль, нравственные страдания и телесные повреждения, в присутствии Власенко Ю.А., стоявшего сзади АА А.А., нанес АА А.А. два удара кулаком правой руки в <данные изъяты>, чем причинил ему физическую боль и нравственные страдания, после чего потребовал от АА А.А. выйти, вслед за которым из кабинета вышел Власенко Ю.А., а Кулинченко Н.И. пригласил в служебный кабинет № 22 РСВ С.В.

Продолжая свои совместные и согласованные с Власенко Ю.А. преступные действия, Кулинченко Н.И., находясь в служебном кабинете № 22, потребовал от РСВ С.В. объяснений о похищенном телефоне, о причастности к хищению КСВ С.В. и предъявил ему документы, потребовав их подписать. РСВ С.В. объяснил, что о краже телефона, о причастности к краже КСВ С.В. ему неизвестно и отказался подписывать предъявленные ему документы.

Кулинченко Н.И., продолжая совместные и согласованные с Власенко Ю.А. преступные действия, не имея каких-либо законных оснований на применение насилия, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, осознавая, что своими действиями причинит потерпевшему боль и физические страдания, умышленно в указанные выше время и месте в нарушение указанных выше требований законодательства, нанес РСВ С.В. два удара ладонями обеих рук <данные изъяты>, причинив ему нравственные страдания. В этот момент АА А.А. по собственной инициативе, для предотвращения возможного избиения РСВ С.В. сотрудниками полиции вернулся в служебный кабинет № 22. Следом за ним в служебный кабинет зашел Власенко Ю.А.

Кулинченко Н.И., продолжая совместные и согласованные с Власенко Ю.А. преступные действия, в указанные выше время и месте, стоя напротив РСВ С.В., в присутствии Власенко Ю.А. и АА А.А., умышленно в нарушение указанных выше требований законодательства, нанес РСВ С.В. два удара кулаками обеих рук в <данные изъяты> РСВ С.В., чем причинил ему физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вред здоровью человека.

Далее Власенко Ю.А., продолжая совместные и согласованные с Кулинченко Н.И. преступные действия, не имея каких-либо законных оснований на применение насилия, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, осознавая, что своими действиями причинит потерпевшему боль и физические страдания, в указанные выше время и месте в присутствии Кулинченко Н.И. и РСВ С.В., умышленно в нарушение указанных выше требований законодательства, нанес АА А.А. не менее четырех ударов кулаками обеих рук в <данные изъяты> причинив ему физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вред здоровью человека. От нанесенных ударов АА А.А. упал на пол, а Кулинченко Н.И., подняв его и усадив на стул, потребовал РСВ С.В. выйти из кабинета.

Продолжая свои преступные, совместные и согласованные действия, действуя группой лиц, находясь в указанные выше время и месте, с целью получения от АА А.А. показаний о причастности КСВ С.В. к хищению телефона, не имея каких-либо законных оснований для применения специальных средств, действуя с прямым умыслом, в нарушение указанных выше требований законодательства, Кулинченко Н.И. стал удерживать правую руку АА А.А., а Власенко Ю.А., незаконно применяя специальное средство – средства ограничения подвижности (наручники), пристегнул правую руку АА А.А. к металлической гире массой 32 килограмма.

Затем, Власенко Ю.А. продолжая реализовывать совместный с Кулинченко Н.И. преступный умысел, незаконно применяя специальное средство – палка специальная, умышленно в выше указанные время и месте в нарушение указанных выше требований

законодательства, нанес ею не менее шести ударов АА А.А. по <данные изъяты>, причинив ему физическую боль и нравственные страдания. Далее Кулинченко Н.И., взяв у Власенко Ю.А. и незаконно применяя специальное средство – палка специальная, умышленно в нарушение указанных выше требований законодательства, нанес ею не менее пяти ударов по <данные изъяты> АА А.А., причинив ему физическую боль и нравственные страдания.

Совместные преступные действия старшего оперуполномоченного направления уголовного розыска МОтд МВД России «Провиденское» <данные изъяты> Кулинченко Н.И. и старшего оперуполномоченного направления группы по контролю за оборотом наркотиков МОтд МВД России «Провиденское» <данные изъяты> Власенко Ю.А. повлекли существенное нарушение прав и законных интересов потерпевших АА А.А. и РСВ С.В., а также охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в следующем:

- в результате совместного незаконного применения Кулинченко Н.И. и Власенко Ю.А. насилия к АА А.А. и РСВ С.В., АА А.А. причинены нравственные страдания, физическая боль и согласно заключению эксперта №52 от 04.06.2020 телесные повреждения – <данные изъяты>, которые как в своей совокупности, так и в отдельности не влекут за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, и по данному признаку квалифицируются, как не причинившие вред здоровью человека; РСВ С.В. причинены нравственные страдания, физическая боль и согласно заключению эксперта № 53 от 03.06.2020 телесные повреждения в виде <данные изъяты> которые как в отдельности, так и в совокупности не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, и по данному признаку квалифицируются, как не причинившие вред здоровью человека;

- в результате незаконного применения Кулинченко Н.И. и Власенко Ю.А. насилия в отношении АА А.А. и РСВ С.В., а именно причинения им нравственных страданий, телесных повреждений и физической боли, были нарушены конституционные права и свободы АА А.А. и РСВ С.В., закрепленные в ст.ст. 2, 18, 21, 22 Конституции Российской Федерации;

- в ходе совместных и согласованных преступных действий Кулинченко Н.И. и Власенко Ю.А., выразившихся в превышении своих должностных полномочий, ими как должностными лицами и представителями власти - сотрудниками органа полиции, то есть федерального органа Российской Федерации, подорван авторитет и дискредитирован орган государственной исполнительной власти, обязанностью которого является признание, соблюдение и защита прав и свобод человека, закрепленных в ст.ст. 2, 18, 21, 22 Конституции Российской Федерации;

- преступными совместными и согласованными действиями Кулинченко Н.И. и Власенко Ю.А. нарушены основные цели, задачи и принципы полиции Российской Федерации, призванные защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, обеспечивать безопасность личности, выявление и раскрытие преступлений, уважать права и свободы человека и гражданина, законность, гуманизм, а также охраняемые законом интересы общества и государства, обеспечивать общественную безопасность, оказывать помощь физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов, закрепленные в ст.ст. 2, 5, 12, 13 ФЗ «О полиции».

В судебном заседании подсудимые Кулинченко и Власенко виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ, себя не признали, показания давать согласились, в обоснование привели иные обстоятельства дела.

Так, Кулинченко показал, что 29.05.2020 заступил на дежурство в следственно-оперативную группу, занимался текущими делами, отчетами. После обеда осуществлял проверку поступившей накануне оперативной информации о причастности АА к краже телефона. Попросил НАА А.А., которому Кулинченко помогал в последнее время с делами общей направленности, съездить с ним на квартиру, провести разведопрос граждан. Приехав по адресу, НАА А.А. остался в подъезде, а Кулинченко прошел в квартиру, где находились

АА, который за столиком распивал спиртное, РСВ – сидел на диване, играл в телефон, АСА – лежал на лежаке. АА и РСВ находились в состоянии опьянения, АСА был трезв. Кулинченко пригласил всех троих проехать в отдел полиции. Они согласились. Добровольно зашли в отдел. Беседа проходила немного в шуточной форме, чтобы расположить АА, РСВ и АСА к себе. Первым на второй этаж в свой кабинет пригласил АСА, поскольку он был трезв, выходил из запоя. На вопросы о краже телефона АСА сказал, что ему об этом ничего не известно, так как он был в запое несколько недель. Потом в кабинет поднялся АА, он был немного в нервном состоянии, поскольку хотел выпить. В обязанности Кулинченко входило, в том числе сопровождение людей, состоящих под административным надзором. АА состоит под административным надзором, с ним проводились профилактические беседы, проверки по месту жительства. В тот день хотел проверить оперативную информацию о краже АА телефона, АА вспыльчиво отреагировал, кражу телефона отрицал, реагировал либо агрессивно, либо замыкался. Во время разговора с АА в кабинет заходили НАА А.А. и Власенко Ю.А. по работе. Когда провожал АА на первый этаж, они шутили, АА улыбался. Следующим в кабинет поднялся РСВ. РСВ на вопросы о краже телефона сказал, что ничего не знает. АА ждал его на первом этаже на скамейке. Кулинченко открыл АА и РСВ решетку, и они ушли из отдела. Во время беседы ни к кому насилия и физического воздействия не применял. Второй раз АА в кабинет не поднимался. Наличие в кабинете гири, наручников и палки специальной отрицал.

Власенко в судебном заседании показал, что 29.05.2020 в 8-30 заступил на службу на сутки, до 8-30 следующих суток. После обеда сидел в дежурной части, играл в телефон. Пришел начальник с совещания, напомнил, что пятница, и должны быть сделаны отчеты. Должность участкового совмещал первый раз, поэтому не знал, какие отчеты нужны. Звонил коллегам. Зашел в кабинет к Кулинченко, у него сидел АА. Кулинченко попросил зайти позже. Показал отчет начальнику, исправил недочеты, отправил в <адрес>. Когда отправлял отчет из дежурной части, видел на лавочке АСА и РСВ. Заходил в дежурную часть по текущим делам, вернулся в кабинет участковых, занимался с документами. Второй раз заходил к Кулинченко, чтобы из его кабинета отправить отчет, но у него сидел РСВ, Власенко вышел и отправил отчет из дежурной части, потом снова занимался бумагами в своем кабинете.

Однако, виновность Кулинченко и Власенко в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, из показаний потерпевшего АА следует, что 29.05.2020 он, АСА и РСВ находились в квартире у НВА, где распивали спиртное. Примерно в 16 или 17 часов в квартиру вошли 2 сотрудника полиции, один был Николай (Кулинченко) и второй, которого нет в зале судебного заседания. Сказали, чтобы они собрались и поехали в отдел полиции. По прибытии в отдел, они сели на лавку. Сначала АСА поднялся на второй этаж, после того, как вернулся АСА, минут через 5, на второй этаж позвали его. В кабинете находились Николай и Юрий. Николай ему предложил подписать протокол, о том, что его знакомый КСВ якобы украл телефон. Он отказался подписывать, поскольку ничего такого не видел. После этого Николай подошел к нему, АА встал, а Николай кулаком ударил его раза два в область <данные изъяты>. Юрий стоял сзади. От данных ударов он испытал физическую боль. После этого его отправили вниз, а Николай позвал РСВ. Через некоторое время, после того как РСВ поднялся на второй этаж, он посчитал, что РСВ там тоже бьют, поднялся на второй этаж и быстро забежал в кабинет, и увидел как Николай один раз ударил РСВ, далее не помнит. Следом за ним забежал Юрий, и начал его (АА) бить. От ударов он упал. После этого Николай сказал РСВ выйти, а ему оставаться. Он снова сел на стул. Николай и Юрий наручниками пристегнули его за руку к 32 килограммовой гире советского образца. АА не сопротивлялся, попыток освободится, не предпринимал. Он оказался сидя на стуле в наклоненном положении. После этого он увидел в руках у Юрия резиновую палку, которой он нанес ему 2-3 удара в область <данные изъяты>. После этого Николай палкой резиновой нанес примерно 2-3 удара по <данные изъяты>. Затем его отстегнули от гири, и он пошел с РСВ домой. Дома у него сильно болела <данные изъяты>, и он попросил мать вызвать скорую помощь. Матери он сказал, что его в отделе полиции избили сотрудники полиции. Фельдшеру он пояснил, что его избили сотрудники полиции, показал ей область, где он испытывал боль. После ухода медика, пришёл Юрий, он его в квартиру не пустил. 29.05.2020

на нем были надеты болоньевые штаны серого цвета, куртка болоньевая чёрного цвета, белый свитер, которые у него изъяли в следственном комитете. К моменту прихода 29.05.2020 в отдел полиции у него не было телесных повреждений, за исключением полученных задолго до этого. 31.05.2020 в квартире НВА у него произошёл конфликт с КС., тот несколько раз ударил его по <данные изъяты>, разбил <данные изъяты> и поставил синяк в области <данные изъяты>. Когда они боролись на полу, то Касаткин ему ударов в <данные изъяты> не наносил.

В ходе очной ставки между потерпевшим АА и подозреваемым Кулинченко от 10.07.2020 АА сказал, что этот мужчина известен ему под фамилией Кулинченко и в ходе допроса называл его Николаем. Подтвердил, что ранее в ходе проведённого опознания с участием Власенко опознал в том «участкового». На очной ставке подтвердил, что 29.05.2020 в отделе полиции к нему и РСВ применялось насилие, показав, что в первый его приход в кабинет Кулинченко, Кулинченко нанёс ему 2 удара кулаком <данные изъяты> в присутствии Власенко, стоявшего позади него (АА). Во второй его приход в кабинет, застал там Кулинченко, который при нем 2 раза кулаком ударил РСВ. После того как РСВ покинул кабинет, Власенко и Кулинченко пристегнули его к гире наручниками (правую руку к гире стоящей с левой стороны), и резиновой палкой нанесли ему удары, Власенко - 5-6 раз <данные изъяты>, а Кулинченко - 4-5 ударов по <данные изъяты>. Кулинченко отрицал показания АА о применении им и Власенко насилия к АА и РСВ (т.3 д.111-126).

В ходе очной ставки между потерпевшим АА и подозреваемым Власенко от 11.07.2020 АА сказал, что этого мужчину знает как «участкового» и подтвердил, что 29.05.2020 в отделе полиции к нему и РСВ применялось насилие со стороны Кулинченко и участкового Юрия, указывая на Власенко. Показал, что в первый его приход в кабинет Кулинченко, Кулинченко в присутствии Власенко ударил его 2 раза кулаком в область <данные изъяты>. Во второй его приход в служебный кабинет участковый Юрий ударил его кулаками 4-5 раз в область <данные изъяты>, в присутствии РСВ и Кулинченко. Участковый Юрий бил его резиновой палкой по <данные изъяты> примерно 5 раз. В отдел его привёз Кулинченко, второго сотрудника не знает. На своих показаниях настаивает. Власенко отрицал показания АА о применении в отношении потерпевшего насилия (т.3 д.136-141)

В ходе следственного эксперимента от 01.07.2020 АА, используя манекен, показал, как Кулинченко нанес ему 2 удара кулаком в область <данные изъяты>, о чем был составлен протокол с фототаблицей (т.3 д.74-79),

В ходе следственного эксперимента от 09.11.2020 АА, используя манекен, показал, как он был пристегнут правой рукой к гире, стоящей с правой стороны, и как Власенко нанес ему по <данные изъяты> и <данные изъяты> туловища не менее 5 ударов резиновой палкой. После этого показал, как Кулинченко нанес ему по <данные изъяты> не менее 5 ударов резиновой палкой. Результаты следственного действия отражены в протоколе с приложением фототаблицы. (т.3 д.80-87).

В ходе судебного следствия потерпевший АА показал, что был пристегнут к гире правой рукой, находился в положении сидя на стуле, при этом гиря находилась с левой стороны стула. Данные противоречия (нахождение гири с правой или левой стороны) АА объяснил тем, что во время следственного эксперимента не предполагал, что это важно, как он был пристегнут к гире, подтвердил, что в судебном заседании показал, как на самом деле он был пристегнут к гире. Показания АА в этой части подтверждаются его показаниями, данными на очной ставке с Кулинченко, где он также показал, что был пристегнут к гире справа налево. Показания АА о том, что он был пристегнут к гире справа налево суд находит достоверными.

В судебном заседании потерпевший РСВ показал, что 29.05.2020 он, АСА и АА находились в квартире НВА, он и АА распивали спиртное. В квартиру пришли два сотрудника полиции. Один из них Николай, второй крупного телосложения, его нет в зале судебного заседания. Сотрудники полиции предложили им проследовать в отдел. В отделе полиции их троих посадили на скамейку возле дежурной части. Первым на второй этаж забрали АСА. Примерно минут через 5 АСА спустился вниз, пригласили АА. После того, как вышел АА, его позвали на второй этаж. На втором этаже его завели в кабинет, в котором

находился Николай. Николай предложил ему (РСВ) подписать бумаги о каком-то телефоне, спрашивал про КСВ. РСВ об этом ничего не было известно, поэтому он отказался подписывать бумагу. РСВ стоял в кабинете у правой стены, к нему подошел Николай и начал кулаками наносить удары в <данные изъяты> два раза, и потом по <данные изъяты> 2 раза ладошками. После этого в кабинет как бы забежал, АА. За АА быстро забежал Юрий, и начал бить кулаками по телу АА, в область <данные изъяты>, от ударов АА согнулся, и Юрий ударил коленом в <данные изъяты> АА. После этого РСВ отпустили из кабинета, и он пошел на первый этаж, где дождался АА. Они вдвоем вышли из отдела полиции, АА пошел домой, а РСВ пошел к НВА. От ударов сотрудников полиции ему было неприятно, что побили ни за что, телесных повреждений не было.

В связи с существенными противоречиями в показаниях потерпевшего РСВ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, по правилам ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания РСВ, данные им на предварительном следствии.

Из показаний потерпевшего РСВ от 16.06.2020 следует, что 29.05.2020 он, АСА и АА находились в квартире НВА. В этот день между ними никаких конфликтов и драк не было. Примерно с 15 часов по 16 часов в квартиру пришли два сотрудника полиции, с которыми ранее он не общался. Один из них был высокого роста, второй крупного телосложения. Сотрудник высокого роста, не объясняя причин, сказал, что необходимо проехать с ними в отдел полиции. В отделе их троих посадили на лавку слева от входа. Высокий сотрудник полиции первым на второй этаж забрал АСА. Примерно минут через пятнадцать АСА спустился вниз, а высокий сотрудник полиции позвал АА. Он не спрашивал у АСА, о чем разговаривали с ним сотрудники полиции. АА не было примерно 15-20 минут, после чего он спустился вниз и сел на лавку, а его высокий сотрудник полиции сразу позвал на второй этаж, поэтому с АА они не успели переговорить. На нем были спортивная кофта темно-синего цвета с капюшоном, джинсы синего цвета. На втором этаже его завели в кабинет, в котором находился высокий сотрудник полиции. Он встал напротив входа, напротив него встал высокий и начал спрашивать про какой-то телефон, кто такой КСВ, и что необходимо подписать какие-то документы. Он ответил, что про телефон и КСВ не знает, подписывать ничего не станет. После этого высокий сотрудник ладонями обеих рук ударил его по одному разу по <данные изъяты>, а затем сразу 2 раза кулаками обеих рук ударил его в область <данные изъяты>, он сильной физической боли не испытал, но удары были ощутимые. В какой-то момент в кабинет зашел полный сотрудник полиции, тот, что с высоким приезжал за ними в квартиру. После этого он увидел, как в кабинет зашел, как бы забежал, АА. За АА быстро забежал полный сотрудник полиции, которого он не знал, и начал бить кулаками по <данные изъяты> АА, а также коленом в <данные изъяты> АА, всего нанес АА примерно 3-4 удара кулаками и 1 раз коленом <данные изъяты>. После этого высокий сказал, чтобы он (РСВ) вышел из кабинета и пошел на первый этаж. На лавке сидел АСА. АА не было примерно 15-20 минут. Первым из здания отдела полиции ушел АСА, а он ждал АА. Вместе с АА вышли на улицу. По дороге АА говорил, что сотрудники полиции били его дубинками, а также цепляли к чему-то наручниками, после этого АА пошел к себе домой. В кабинете он не обратил внимания на то, находились ли там металлические гири, наручники и резиновые палки. Сотрудников полиции, применивших насилие к нему и АА опознать может (т.4 л.д.42-46).

Аналогичные показания даны РСВ в качестве потерпевшего от 16.06.2020 (дополнительный допрос с применением видеозаписи), уточнив о количестве нанесённых ему «высоким» сотрудником полиции ударов по лицу: 2-3 удара (т.4 л.д.49-54).

При допросе в качестве потерпевшего от 29.06.2020, РСВ показал, что он может опознать высокого сотрудника полиции, который 29.05.2020 применил к нему физическое насилие, а также сотрудника полиции, который 29.05.2020 в отделе полиции применил в отношении АА физическую силу (т.4 л.д.55-56).

При допросе в качестве потерпевшего от 16.10.2020 потерпевший РСВ подтвердил, что в кабинете Кулинченко он не видел металлической гири, наручников и резиновых палок (т.1 л.д.61-62).

Допрошенный 27.11.2020 потерпевший РСВ дал показания о событиях 29.05.2020 в отделе полиции, аналогичные показаниям от 16.06.2020, назвав «высокого сотрудника полиции» - Кулинченко, «сотрудника полиции, применившего насилие к АА» – Власенко. Повторив, что Кулинченко в кабинете после отказа им подписать документ ударил его ладонями обеих рук по одному разу по <данные изъяты>, нанес 2 раза кулаками обеих рук в область <данные изъяты>. Дополнив, что в это время в какой-то момент вошёл сотрудник полиции, которого он опознал как НАА А.А., после него зашел АА и следом за ним Власенко. Когда АА забежал в кабинет, то сел на стул, который находился около стены. Об какие-либо предметы АА не ударялся. После этого Власенко нанес АА примерно 3-4 удара кулаками в область <данные изъяты> и нанес 1 удар коленом в область <данные изъяты>, как он показал на следственном эксперименте. После побоев АА упал на пол, после чего Кулинченко приподнял АА и усадил на стул возле стола. Уточнил свои показания, данные им на очной ставке с Кулинченко о локализации нанесённых ему Кулинченко ударов в область <данные изъяты>, а именно <данные изъяты>, о чем теперь говорит с уверенностью, учитывая заключения экспертиз, с которыми он ознакомлен (т.4 л.д.63-66).

В показаниях от 14.12.2020 потерпевший РСВ сообщил, что 29.05.2020 в квартире НВА Кулинченко не говорил, что прибыл по факту совершения кражи телефона АА. Подтвердил, что в кабинете Кулинченко спрашивал его о КСВ, и хищении им телефона, о чем требовал подписать документ (т.6 л.д. 31-33).

После оглашения показаний потерпевший РСВ с ними согласился.

В ходе очной ставки между потерпевшим РСВ и подозреваемым Власенко от 11.07.2020 РСВ настаивал на своих показаниях о применении 29.05.2020 к нему физической силы со стороны «высокого» сотрудника полиции, а также сотрудником полиции, указав на Власенко, по отношению к АА. Власенко отрицал показания РСВ о фактах применения физической силы по отношению к потерпевшим (т.3 д.142-147).

Согласно протоколу следственного эксперимента от 01.07.2020, РСВ, используя манекен, показал, как Кулинченко нанес ему 2 удара кулаком в область <данные изъяты>: один в <данные изъяты>, второй - в <данные изъяты>. Также РСВ, используя манекен, показал, как Власенко кулаками обеих рук нанес АА не менее 4 ударов в <данные изъяты> и коленом в область <данные изъяты> (т.3 д.64-73).

По заключению ситуационной судебно-медицинской экспертизы № 15-МК от 20.10.2020, при сопоставлении локализации повреждений, обнаруженных в процессе очного обследования РСВ от 03.06.2020, с предполагаемой локализацией повреждений, которые бы сформировались в результате ударов, нанесенных Кулинченко (по результатам следственного эксперимента от 01.07.2020), установлено частичное совпадение локализаций повреждений, выявленных у РСВ при очном обследовании от 03.06.2020 и расположенных на передней поверхности <данные изъяты>, на участке между <данные изъяты> с предполагаемыми местами приложения травмирующей силы ударов, указанными в следственном эксперименте от 01.07.2020. Таким образом, по версии РСВ, предложенной в следственном эксперименте от 01.07.2020, возможно причинение ему вышеуказанных повреждений (т.5 д.17-31).

Свидетель АСА, допрошенный в судебном заседании, а также показания которого, были оглашены в судебном заседании по правилам ч. 1 ст.281 УПК РФ сообщил, что вместе с РСВ и АА его привезли в отдел полиции 29.05.2020, где, в кабинете, Кулинченко выяснял у него про КСВ и про какой-то телефон, который был похищен. Он пояснил, что ему ничего об этом не известно. Через некоторое время он ушел из отдела. Позднее АА и РСВ рассказали ему, что их били кулаками по телу. РСВ, также сказал, что высокий сотрудник полиции бил его кулаками в <данные изъяты>, а также бил ладонями.

В данной части показания свидетеля АСА суд признает достоверными, поскольку они подтверждаются совокупностью других показаний, в том числе потерпевших и подсудимых.

Другие показания свидетеля данные им на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании, в той части, что свидетель АСА стоял в коридоре второго этажа здания полиции, он услышал глухие звуки, похожие на звуки ударов по телу, он понял,

что АА бьют. Также он слышал голос высокого сотрудника, который говорил, что в США сотрудники полиции применили силу в отношении афроамериканца, который впоследствии погиб, и предлагал поступить также с АА, другими показаниями и доказательствами не подтверждаются, в связи с чем, отвергаются судом.

Показаниями свидетеля НАА А.А., допрошенного в судебном заседании посредством ВКС, установлено, что весной 2020 года, более точно число не помнит, он пришел на работу для подготовки отчетов, Кулинченко попросил его проехать с ним по адресу и доставать людей в отдел полиции. Съездили, доставили людей в отдел полиции, после он пошел в свой кабинет, делал отчеты. Зашел в кабинет в Кулинченко, и увидел, что там находился РСВ, услышал очень сильный стук, затем туда «залетел» АА и присел, почти упал на стул, который стоял около стены рядом с РСВ. Следом за ним зашел Власенко и стал причинять АА телесные повреждения, ударил кулаками в область <данные изъяты> на менее четырех раз, после этого он (НАА) ушел.

13.07.2020 на очной ставке с подозреваемым Кулинченко (т.3 д.127-135) и на очной ставке с подозреваемым Власенко (т.3 д.155-160) свидетель НАА подтвердил, что 29.05.2020 в отделе полиции Власенко в его присутствии нанёс не менее 4 ударов кулаками обеих рук в область <данные изъяты> АА. Кулинченко и Власенко отрицали показания НАА о фактах применения физической силы по отношению к АА.

В ходе проверки показаний свидетеля на месте от 13.07.2020 НАА, показал, как Власенко применил насилие к АА, нанес не менее 4 ударов кулаками обеих рук в область <данные изъяты>, о чем составлен протокол с приложением CD-диска (т.3 д.155-160).

По заключению ситуационной судебно-медицинской экспертизы № 14-МК от 21.10.2020 при сопоставлении локализации повреждений, обнаруженных в процессе очного обследования АА от 02.06.2020, с предполагаемой локализацией повреждений, которые бы сформировались в результате ударов, нанесенных Власенко Ю.А. (по результатам следственного эксперимента от 13.07.2020), установлено частичное совпадение локализаций повреждений, выявленных у АА при очном обследовании от 02.06.2020 расположенных на <данные изъяты>, с предполагаемыми местами приложения травмирующей силы ударов, указанными в следственном эксперименте от 13.07.2020.

Таким образом, по версии РСВ, предложенной в следственном эксперименте от 01.07.2020, возможно причинение кровоподтёков на <данные изъяты> у АА.

По версии НАА, предложенной в следственном эксперименте от 01.07.2020, возможно причинение кровоподтёков на <данные изъяты> у АА. (т.4 л.д.216-244).

Из показаний эксперта КГО Г.О., допрошенной в судебном заседании, следует, что указанная в заключении эксперта дата следственного эксперимента как «13.07.2020» является технической ошибкой, поскольку был представлен большой объем документов, что технически усложнило производство экспертизы. Правильной следует считать дату «01.07.2020». Также следует считать технической ошибкой указание даты получения цифровых фотографий 22.10.2020, поскольку цифровой архив получен 21.10.2020 (т. 7 л.д 121-122).

Показаниями свидетеля АЗД., допрошенной в судебном заседании, а также показания которой были оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 29.05.2020 примерно в 19 часов домой пришел ее сын АА, который стал жаловаться на боли в <данные изъяты>, сообщил, что два сотрудника полиции побили его в кабинете, били резиновыми палками, расспрашивали про КСВ. Просил ее вызвать скорую помощь, она от соседей позвонила на скорую. В разговоре с фельдшером сын рассказал, что его побили в отделе полиции и били палками. При осмотре сына фельдшер нашла у него старый синяк. Позже приезжал участковый, но сын его в квартиру не пустил (т.2 л.д.214-216).

Показаниями свидетеля ЩЛН Л.Н., допрошенной в судебном заседании, а также показания которой от 03.07.2020 были оглашены в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что она работает фельдшером скорой медицинской помощи.

29.05.2020 в 19 часов, получив от диспетчера вызов по поводу избиения, прибыла по адресу: <адрес>. В квартире находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, представился АА. Он пояснил, что примерно минут 30-40 назад его избили сотрудники полиции, били резиновыми палками по <данные изъяты>. Она ему предложила показать, куда именно его били. Он стал пальцами своей правой руки, показывать, куда его били, и ударил себя примерно 5 раз <данные изъяты>. Наносил удары пальцами только в одно место. В ходе осмотра у АА была обнаружена в области <данные изъяты>, давностью более 1 недели. Других телесных повреждений не было обнаружено. После осмотра она позвонила в полицию, сообщив, что по адресу находится избитый гражданин. Когда она вышла из квартиры и спускалась по лестнице, то встретила Власенко, которому сообщила, что мужчина заявил об избиении. Когда она спустилась к машине, за ней из дома вышел Власенко и сообщил, что двери в квартиру ему не открыли. (т.2 л.д.241-243).

При следственном эксперименте от 03.07.2020 ЩЛН подтвердила свои показания о локализации нанесённых АА себе ударов по телу и продемонстрировала их с помощью манекена (т. 3 л.д.88-96)

Свидетели УЙК. и УЙШ., являющиеся сотрудниками отдела полиции, подтвердили факт доставления потерпевших в помещение отдела полиции и пребывание их в здании отдела полиции с 16:00 до 17:35 часов 29.05.2020, а также факт регистрации сообщения о нанесении побоев АА в отделе полиции в этот день.

Показаниями свидетеля КСВ С.В. от 15.06.2020, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ, установлено, что в отношении него проверки по фактам хищения телефонов не проводились. Со слов АА ему известно, что 29.05.2020 в отношении АА и РСВ в отделении полиции была применена физическая сила, но подробностей он не выяснял (т. 1 л.д. 156-159).

Из показаний свидетеля НВА В.А. от 30.09.2020, которые были оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в связи с тем, что свидетель в судебном заседании показал, что не помнит событий, о которых идет речь, что расценено как существенные противоречия, следует, что 29.05.2020 он находился дома с гостями АА, РСВ и АСА. Около 15 часов он уснул, а когда проснулся, в квартире никого не было. Через некоторое время пришли РСВ и АСА, которые сообщили ему, что находились в отделе полиции (т.3 л.д.15-17).

Свидетель КСИ., допрошенный в судебном заседании посредством ВКС, по ходатайству стороны защиты, показал, что 31.05.2020 в ходе распития спиртного в квартире НВА В.А. подрался с АА. В ходе драки нанес АА удар в <данные изъяты>, потом начали бороться. В результате драки у АА была ссадина и синяк <данные изъяты>, который ему показал АА сразу после драки.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля КСИ из которых следует, что у него был конфликт с АА, в ходе которого они боролись, он нанес АА несколько несильных ударов, в область <данные изъяты>. От ударов в область <данные изъяты> телесных повреждений наверняка не осталось, так как удары наносил не сильные (т. 2 л.д. 210-213, т. 3 л.д. 4-6).

Суд критически относится к показаниям КСИ данным в судебном заседании, поскольку эти показания противоречат показаниям АА и другим материалами дела. В судебном заседании АА показал, что КСИ ему таких телесных повреждений не наносил, после драки с КСИ у него была ссадина <данные изъяты>, одежду он не снимал, синяк КСИ не показывал, и не мог синяк образоваться за 1 минуту.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы № 52 от 04.06.2020 телесные повреждения у АА были отчетливо видны во время очного освидетельствования судебно-медицинским экспертом. Если КСИ и видел телесные повреждения на груди у АА груди, то эти синяки не от его действий, а от ударов, которые наносились АА до 31.05.2020, а к этому времени достаточно проявились для того, чтоб их увидеть.

Разницу в показаниях КСИ объяснил тем, что в 2020 году его допрашивали пьяным, а сейчас он не пьет, все помнит и честно рассказывает. Однако данное утверждение опровергается его же показаниями, данными в судебном заседании, о том, что с июня 2020 года он не употреблял спиртное, поскольку был принят на работу в <данные изъяты> с 01.06.2020. По делу КСИ был допрошен 18.06.2020 и 15.07.2020.

Кроме того, в судебном заседании установлено следующее.

29.05.2020 зарегистрирован рапорт оперативного дежурного дежурной части МОтд России «Провиденское» УИК. о том, что 29.05.2020 в 23 ч. 05 мин. поступило сообщение от фельдшера ОСМП ЩЛН Л.Н., которая сообщила, что 29.05.2020 в 19:10 при оказании медицинской помощи АА сообщил о том, что был избит в отделении полиции сотрудниками полиции, били палкой по <данные изъяты> (т.1 л.д.45).

02.06.2020 зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. «а» ч.1 ст.286 УК РФ, следователя по ОВД Иультинского МСО СУ СК РФ по ЧАО ТСЮ о том, что 02.06.2020 из прокуратуры Провиденского района поступил материал проверки по факту обращения 29.05.2020 АА за медицинской помощью в связи с применением к нему физической силы со стороны сотрудников полиции (т.1 л.д.41).

02.06.2020 при осмотре места происшествия - служебного кабинета №22 МОтд МВД России «Провиденское» зафиксирована обстановка. В ходе осмотра помещения дежурной части со служебного компьютера изъята видеозапись с камеры наблюдения на USB носитель (т.1 д.59-67).

09.06.2020 зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. «а» ч.1 ст.286 УК РФ, начальника отделения в пгт. Провидения УФСБ России по Чукотскому АО ТТТ согласно которому в результате комплекса ОРМ установлено, что 29.05.2020 в отделе полиции Кулинченко и Власенко применили физическую силу к АА и РСВ (т.2 л.д.65-66).

Из постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 09.06.2020, следует, что сотрудниками УФСБ России по Чукотскому АО проведены оперативно-розыскные мероприятия, результаты направлены следователю для принятия процессуального решения (т.2 л.д. 64, 67-75).

На основании постановления о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 04.06.2020 (т.2 л.д.138-139) проведено ОРМ с составлением протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 05.06.2020, согласно которому в здании отделения полиции осмотрены служебные кабинеты сотрудников полиции Кулинченко, НАА, Власенко; помещение дежурной части. В ходе осмотра служебного кабинета № 22 (Кулинченко) обнаружены и изъяты: два постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 30.05.2020; рапорт от 25.05.2020; рапорт от 30.05.2020. В ходе осмотра помещения дежурной части обнаружены и изъяты: книга регистрации посетителей отдела полиции; видеозапись с камеры наружного наблюдения на USB носитель черного цвета; копии двух листов книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях отделения полиции (т.2 л.д. 140-144).

Из копии карты вызова скорой медицинской помощи № № от 29.05.2020 (т.2 л.д.157 и т.3 л.д.183), следует, что 29.05.2020 к больному АА по адресу его проживания зафиксирован вызов в 19:02, с поводом «избили», вызов передан в бригаду СМП в 19:02, фельдшер ЩЛН прибыла на место в 19:06, вызов окончен в 19:30. Больной высказал жалобы: «Били сотрудники полиции». В анамнезе отражено: «со слов избит сотрудниками полиции в отделе полиции примерно 30-40 минут назад резиновыми палками по <данные изъяты>». Поставлен диагноз: «гематома по <данные изъяты>» (т.3 л.д.183)

По заключению судебно-медицинской экспертизы № 52 от 04.06.2020 у АА обнаружены телесные повреждения – <данные изъяты>, которые как в своей совокупности,

так и в отдельности не влекут за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, и по данному признаку квалифицируются, как не причинившие вред здоровью человека. Указанные повреждения возникли от ударно-травматических действий тупых твёрдых предметов с ограниченной контактирующей поверхностью по форме и размерам, сопоставимые с формой и размерами повреждений; локализация повреждений свидетельствует о местах приложения травматических воздействий; давность образования всех кровоподтеков на груди – около 3-5 суток до момента освидетельствования.

Согласно указанному заключению у АА на теле имелись другие повреждения, давностью образования более 10-15 суток, около 3-6 месяцев, более 1-2 лет. В карте вызовов СМП № № при описании «гематомы…», фельдшером сделана неверная трактовка изменению на коже, поскольку на очном освидетельствовании в указанной фельдшером области зафиксирован участок, который расценён как <данные изъяты> давностью более 10-15 суток (т.4 д.86-88).

По заключению судебно-медицинской экспертизы № 53 от 03.06.2020 у РСВ С.В. обнаружены телесные повреждения в виде <данные изъяты>, которые как в отдельности, так и в совокупности не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, и по данному признаку квалифицируются, как не причинившие вред здоровью человека. Обнаруженные повреждения возникли от воздействий тупых твердых предметов с ограниченной контактирующей поверхностью по форме и размерам, сопоставимые с формой и размерами повреждений; могли образоваться по механизму удара вышеописанными травмирующими предметами при различных обстоятельствах; локализация повреждений соответствует точкам приложения травмирующей силы; давность образования соответствует 3-5 суткам к моменту освидетельствования (т.4 д.101-102).

Сторона защиты ходатайствовала о проведении повторных судебно-медицинских экспертиз в целях установления возможности причинения телесных повреждений потерпевшим 29.05.2020, ссылаясь при этом, в том числе, на заключение эксперта № 4 ООО «Бюро медицинских экспертиз», экспертиза проведена на основании договора с Кулинченко.

Суд находит, что данное заключение эксперта не может быть принято во внимание, поскольку порядок назначения и проведения судебной экспертизы в уголовном процессе, закрепленный УПК РФ (ст. 195-207 и 283) и Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ст. 19-25), предполагает, что основанием для производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении является не заявление обвиняемого или его защитника, а постановление органа дознания, предварительного следствия, прокурора или суда.

Кроме того, суд учитывает, что эксперт МММ. проводил исследования на коммерческой основе, в связи с чем, имеются сомнения в его объективности и усматриваются основания в его заинтересованности, исходя из материальной зависимости от стороны защиты.

Судом отказано в удовлетворении ходатайств о проведении повторных судебно-медицинских экспертиз, поскольку имеющиеся в уголовном деле заключения эксперта, в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к порядку производства экспертных исследований и оформлению заключений экспертиз. Сомнений в достоверности выводов эксперта не возникло, а иных убедительных доводов о недостаточности экспертных заключений стороной защиты не представлено.

Протоколами осмотра предметов от 06.06.2020 изъяты:

- у РСВ джинсовые брюки и спортивная кофта (т.1 д.130-134);

- у АА брюки, джемпер и куртка (т.1 д.135-140)

- у Власенко куртка, джемпер, джинсы (т.1 д.143-148)

- у Кулинченко куртка, футболка, брюки (т.1 д.151-156)

Указанные лица находились в перечисленных предметах одежды 29.05.2020. Все изъятые предметы осмотрены 03.12.2020 (т.3 д.229-240), приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 241-242), направлены для проведения криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, согласно которой (заключение эксперта № 815 от 25.08.2020): подкладочная ткань куртки, изъятой у Кулинченко, могла находиться в контактном взаимодействии с брюками, изъятыми у АА и со спортивной кофтой, изъятой у РСВ; футболка, изъятая у Кулинченко, могла находиться в контактном взаимодействии с джемпером, изъятым у АА; футболка, изъятая у Кулинченко, джемпер и джинсовые брюки, изъятые у Власенко, могли находится в контактном взаимодействии со спортивной кофтой, изъятой у РСВ; брюки, изъятые у Кулинченко, могли находится в контактном взаимодействии со спортивной кофтой, изъятой у РСВ. (т.4 д.158-172).

Как следует из Книги регистрации посетителей МОтд МВД России «Провиденское», 29.05.2020 АА, РСВ, АСА прибыли в отделение полиции в 16:00. По заявке Кулинченко посещали кабинет № 22. АСА убыл из отделения в 17:00 минут, АА и РСВ убыли в 17:35.(т.1 л.д.204-205), что соответствует показаниям свидетелей УЙК УЙШ.

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.12.2020 с фототаблицей к нему, осмотрены USB накопитель, с имеющейся видеозаписью, изъятый в ходе осмотра места происшествия 02.06.2020 и документы, изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений сотрудниками УФСБ России по Чукотскому АО 05.06.2020.

Изъятые 05.06.2020: копии листа № 8 «Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях МОтд МВД России «Провиденское» со сведениями за 29.05.2020 о регистрации сообщений под номерами № 249 и № 250; копия рапорта оперативного дежурного УЙК о поступившем сообщении фельдшера ОСМП ПЕГ рапорт старшего оперуполномоченного УР Кулинченко о том, что при проверке сообщения КУСП № 249 от 29.05.2020 опросить АА не представилось возможным; постановление Кулинченко от 30.05.2020 о передаче сообщения о преступлении (КУСП № 249) по подследственности. Подпись об утверждении данного постановления отсутствует; постановление Кулинченко от 30.05.2020 о передаче сообщения о преступлении (КУСП № 250) по подследственности. Подпись об утверждении данного постановления отсутствует; Книга регистрации посетителей отделения полиции. На странице № 5 в строках 211, 212, 213 отражены сведения о прибытии 29.05.2020 в отделение полиции и убытии из него АА, РСВ, АСА; служебный USB-накопитель в корпусе черного цвета, содержащий видеофайл за 29.05.2020 и воспроизведённый на компьютере. На записи отражен вход в отделение полиции и прилегающая территория в сторону ул.Набережная Дежнева. В нижнем левом углу указано время начала видеозаписи - 14:04:45.083; в верхнем левом углу указано время начала видеозаписи 15:19:56, которое приближено к реальному времени описанному событию, которое берется за основу (в судебном заседании подсудимый Кулинченко пояснил, что разница во времени на экране монитора вызвана технической неполадкой, которую устранить в условиях п. Провидения не представляется возможным). В 15:38:27 из отделения выходит Кулинченко. В 15:39:05 от гаража отделения отъезжает служебный автомобиль «УАЗ» и покидает территорию отделения. В 15:58:02 на территорию отделения въезжает служебный автомобиль «УАЗ». Из автомобиля выходят Кулинченко, НАА, АСА, АА, РСВ, все проходят в отделение. В 17:21:34 (в нижнем левом углу 16:06:23.527) из отделения выходит АСА, направляется в сторону гаража отделения. В 17:35:50 (в нижнем левом углу 16:20:39.686) из отделения выходят АА и РСВ, направляются в сторону гаража отделения. С данной видеозаписи произведена запись на DVD-R диск, после чего DVD-R диск изъят.

При осмотре USB накопителя, изъятого 02.06.2020 установлено наличие видео-файла за 29.05.2020. На записи показан вход отделения полиции и прилегающая территория в сторону ул.Набережная Дежнева. В нижнем углу указано время начала видеозаписи - 14:43:59.588. В 16:06:23.527 из отделения полиции выходит АСА и направляется в сторону гаража отделения. В 16:20:39.686 из отделения полиции выходят АА и РСВ и направляются в сторону гаража отделения. С данной видеозаписи произведена запись на DVD-R диск,

после чего DVD-R диск изъят (т.3 д.213-224). Изъятые DVD-R диски и перечисленные документы приобщены в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.241-242).

Согласно информации начальника МОтд МВД России «Провиденское» от 27.07.2020 и от 15.12.2020, материалов проверок либо уголовных дел в отношении КСВ по факту кражи мобильного телефона, а также дел оперативного учета о совершении кражи телефона КСВ и АА не имеется (т.1 л.д.207, т.6 л.д.18).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 15.12.2020, рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности МОтд МВД России «Провиденское», содержащие сведения о том, что АА тайно похитил телефон марки «SAMSUNG» (т. 6 л.д.21), в связи с чем, постановлением от 15.12.2020 предоставлены следующие результаты оперативно-розыскной деятельности следователю (т.6. л.д.20): выписка из рапорта оперативного контакта № №, содержащего сведения о том, что АА в кругу друзей хвастался, что совершил кражу мобильного телефона (т.6 л.д.22), рапорт старшего оперуполномоченного УР отделения полиции Кулинченко от 30.05.2020 о проведении 29.05.2020 разведопросов АА, РСВ и АСА с целью проверки полученной оперативной информации в отношении АА. Получить положительную информацию в отношении АА не представилось возможным (т.6 л.д. 23-26).

Согласно выписке из приказа № № Кулинченко назначен на должность старшего оперуполномоченного направления уголовного розыска МОтд МВД РФ «Провиденское» (т.2 л.д.132).

Согласно выписке из приказа № № Власенко назначен на должность старшего оперуполномоченного направления группы по контролю за оборотом наркотиков МОтд МВД России «Провиденское» (т.2 л.д.127) и выписке из приказа № № Власенко совмещает обязанности по должности старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН указанного отделения полиции (т.2 л.д.128).

Должностная инструкция от 09.08.2019 старшего оперуполномоченного направления уголовного розыска МОтд МВД России «Провиденское» и должностная инструкция старшего оперуполномоченного направления группы по контролю за оборотом наркотиков МОтд МВД России «Провиденское» от 20.05.2019 содержат права, обязанности и ответственность данных должностных лиц (т.2 л.д.134-137, т.2 л.д.129-132)

Как следует из копии постовой ведомости на 29.05.2020 Кулинченко и Власенко входили в расстановку нарядов по сменам с 08:30 до 08:30 (т.1 л.д.200-201).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что виновность подсудимых в совершении инкриминируемого им деяния нашла своё подтверждение в доказательствах, представленных государственным обвинением и исследованных в судебном заседании.

При совершении противоправных действий в отношении потерпевших Кулинченко состоял в должности старшего оперуполномоченного направления уголовного розыска, а Власенко занимал должность старшего оперуполномоченного направления группы по контролю за оборотом наркотиков и совмещал должность старшего участкового уполномоченного полиции, то есть подсудимые являлись должностными лицами МВД России и представителями власти, обладающими в силу занимаемых должностей широким кругом прав и полномочий в отношении неопределённого круга лиц, в том числе властного характера, следовательно, преступление совершено ими как должностными лицами, а учитывая, что согласно постовой ведомости на 29.05.2020 Кулинченко и Власенко входили в расстановку нарядов по сменам, то находились при исполнении служебных обязанностей.

Анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд считает достоверными показания потерпевших АА и РСВ, данные ими в судебном заседании и в ходе предварительного следствия относительно существенных обстоятельств дела о применении в отношении них физического насилия в служебном кабинете Кулинченко, в том числе, данные ими в ходе очной ставки с обвиняемыми Кулинченко и Власенко, в ходе следственных экспериментов с их участием, поскольку они подробны, постоянны,

изменения их показаний объяснимы, а также данные ими показания соотносятся с показаниями других свидетелей.

Так, показания АА, РСВ, свидетеля АСА, которые согласуются с выпиской из Книги регистрации посетителей отделения полиции за 29.05.2020, записью видеонаблюдения за 29.05.2020, что не отрицается Кулинченко, свидетельствуют о том, что АА, РСВ и АСА были доставлены в отделение полиции 29.05.2020 и посещали служебный кабинет Кулинченко, находящийся на втором этаже здания, при этом АА, РСВ, АСА, Кулинченко, НАА вошли в здание отделения полиции в 16:00. АСА покинул здание в 17:00, АА и РСВ в 17:30.

Приведённые экспертные исследования (заключение эксперта № 815 от 25.08.2020, заключения ситуационных экспертиз) в совокупности с протоколом осмотра места происшествия от 02.06.2020, протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 05.06.2020, показания АА, РСВ о месте и обстоятельствах, где к ним применялось насилие, показания НАА и потерпевшего РСВ, являющихся очевидцами как Власенко нанес удары по телу АА, подтверждают время и место совершения преступления – период с 16:00 до 17:30, служебный кабинет № 22 Кулинченко, факт нахождения Кулинченко и Власенко на месте преступления и обстоятельства при которых к РСВ и АА было применено физическое насилие.

Так, показания потерпевшего РСВ, в том числе, данные им на следственном эксперименте 01.07.2020, о том, что Кулинченко ударил его два раза кулаком в область <данные изъяты>, подтверждается в этой части показаниями АА, заключением судебно-медицинской экспертизы о наличии, локализации, механизме образования и давности телесных повреждений, а также заключением ситуационной судебно-медицинской экспертизы № 15-МК от 20.10.2020, согласно которой подтверждено частичное совпадение локализаций повреждений на <данные изъяты>, имеющихся у РСВ, с его показаниями на следственном эксперименте.

Показания АА от 11.07.2020 на очной ставке с Власенко, о том, что во второй его приход в кабинет №22 Власенко ударил его кулаками 4-5 раз в область <данные изъяты>, даны АА со слов РСВ, чьим показаниям потерпевший доверяет. АА поясняет, что не помнит эти события, мог на время потерять сознание. Вместе с тем сведения, сообщённые РСВ в этой части, подтверждаются показаниями НАА о нанесённых Власенко 4 ударов кулаками в область <данные изъяты> АА, поскольку как установлено судом, в этот момент, и НАА, и РСВ находились в кабинете и наблюдали происходящее с разных ракурсов. Показания НАА и РСВ, в т.ч., зафиксированные в ходе следственных экспериментов с их участием, также подтверждаются заключением ситуационной судебно-медицинской экспертизы № 14-МК от 21.10.2020, согласно которой показания РСВ и НАА о предполагаемых местах приложения травмирующей силы ударов по телу АА частично совпадают с локализаций повреждений, имеющихся у АА, а именно кровоподтеков на <данные изъяты>.

В то же время, оценивая показания РСВ, суд признаёт их достоверными только в той части, в какой они подтверждаются совокупностью исследованных доказательств. Так, показания РСВ о нанесённом Власенко АА ударе коленом в <данные изъяты>, не подтверждаются показаниями АА и НАА. Кроме того, по заключению ситуационной экспертизы №14-МК, при указанном РСВ способе причинения повреждений у АА могло сформироваться повреждение в области <данные изъяты>, тогда как по заключению СМЭ какие-либо повреждения у АА в области <данные изъяты> не отражены. В связи с этим суд, исходя из ч.3 ст.14 УПК РФ, согласно которой все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого, приходит к выводу, что из объёма, предъявленного Кулинченко и Власенко обвинения, подлежит исключению указание на совершение Власенко применения физической силы в отношении АА путем нанесения потерпевшему одного удара коленом в область <данные изъяты>.

АА показал о нанесённых ему Кулинченко ударах кулаком в область <данные изъяты>. Факт применения насилия к АА в первый его приход в кабинет подтверждается показаниями свидетеля АСА, который сообщил, что АА и РСВ рассказывали ему о причинении им ударов сотрудниками полиции. Кроме того, именно фактом применения к

нему физического насилия АА поясняет причину, по которой он поднялся вслед за РСВ, чтобы пресечь факт избиения сотрудниками полиции последнего. Указанные показания АА последовательны и логичны, в связи с чем, признаются судом достоверными.

Судом установлено, что потерпевшие противоправные действия не совершали, то есть, не имея оснований на применение физической силы, предусмотренных ст. 18, 20 ФЗ «О полиции» Кулинченко нанёс потерпевшему АА два удара в область <данные изъяты>, потерпевшему РСВ два удара ладонью по <данные изъяты>, два удара в область <данные изъяты>, а Власенко нанёс потерпевшему АА 4 удара кулаком в <данные изъяты>, то есть подсудимые с превышением своих полномочий применили насилие, причинив своими действиями потерпевшим физическую боль и моральные страдания.

Как разъяснено в п.20 Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 (в ред. 24.12.2019) «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» при квалификации действий лица по п. «б» ч.3 ст.286 УК РФ судам под применением оружия или специальных средств надлежит понимать умышленные действия, связанные с использованием лицом поражающих свойств указанных предметов, или использование их по назначению.

К специальным средствам относятся специальные палки, средства ограничения подвижности и сковывания движения, специальные газовые средства, водометы, бронемашины, средства разрушения преград, служебные животные и другие средства, состоящие на вооружении органов внутренних дел, войск национальной гвардии, федеральных органов государственной охраны, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и др.

Показания АА о том, что в связи с его отказом от подписания документов в отношении него обоими подсудимыми были применены спецсредства в виде наручников, которые были пристегнуты к гире, и специальной палки, суд также признает как достоверные, поскольку изложенные им обстоятельства их применения не менялись ни в ходе очных ставок с подсудимыми, ни на следственном эксперименте с его участием, то есть они последовательны, дополняют друг друга, согласуются между собой и подтверждаются показаниями потерпевшего РСВ и свидетелей.

Так, показаниями АСА установлено, что со слов АА ему известно, что оба сотрудника полиции били АА в кабинете и пристёгивали наручниками к металлической гире. РСВ показал, что сразу же по выходу их из отдела полиции АА сообщил, что сотрудники полиции били его дубинками, а также цепляли к чему-то наручниками. Таким образом, показания АСА и РСВ содержат детали совершенного преступления в части характера использования наручников, которые были применены не просто для сковывания движения. АА, будучи пристёгнутым к гире, оказался в согнутом положении и был лишен возможности защищаться от применяемого в отношении него насилия в виде специальной палки. Свидетель АЗД показала, что сын жаловался на боли в боку и пояснил, что два сотрудника полиции побили его в кабинете, били резиновыми палками, после чего она вызвала скорую помощь, позже она слышала, как сын рассказал фельдшеру о том, что его били резиновыми палками. Свидетелем ЩЛН подтверждаются показания АА и АА о том, что вызов в квартиру АА был связан с его избиением, в разговоре с нею он рассказал, что сотрудники полиции били его резиновыми палками.

Обстоятельства, при которых были применены спецсредства, свидетельствуют о том, что подсудимые необоснованно применили к АА специальные средства «наручники» и «специальную палку», в нарушение установленных оснований и порядка применения специальных средств, предусмотренного ст. 19 ФЗ «О полиции».

Подсудимые утверждают, что ими не применялись специальные средства, так как наручники и специальная палка им не выдавались, и они не были изъяты и приобщены к делу.

Однако сам по себе факт отсутствия в кабинете гири, наручников и резиновой палки при его обследовании от 02.06.2020, осмотре от 05.06.2020, и по месту жительства

подсудимых, показания свидетелей, которые не видели перечисленные предметы в кабинете Кулинченко или при подсудимых, не свидетельствует о том, что гири 29.05.2020 в кабинете не было, а Власенко и Кулинченко не имели возможности получить ранее или 29.05.2020 доступ к спецсредствам, а впоследствии избавиться от данных предметов, как уличающих их в незаконном применении спецсредств.

Анализируя показания потерпевших и свидетелей АСА, НАА, судом не установлены данные, указывающие на их стремление оговорить подсудимых либо исказить известную им информацию.

Довод подсудимых о том, что АА их оговаривает в связи с тем, что в отношении него началась проверка по факту совершения им кражи телефона, опровергается показаниями АА, РСВ и АСА, поскольку с их слов, как в квартире, так и в отделе полиции вопросы задавались им по факту хищения телефона КСВ, а не АА. Представленные МОтд МВД России «Провиденское» рассекреченные материалы ОРМ о проверке факта совершения АА кражи телефона, также не подтверждают довод подсудимых, так как эти служебные документы изготовлялись Кулинченко, заинтересованным в исходе дела.

Довод подсудимого Власенко и его защитника о том, что свидетель НАА его оговаривает в силу неприязненных отношений, суд отвергает. Как пояснил сам НАА, он не испытывает неприязненных отношений к Власенко, наоборот чувство неприязни имеется у подсудимого Власенко к свидетелю, о чем он заявил в ходе очной ставки. По убеждению суда, данная версия направлена на желание Власенко опорочить показания свидетеля НАА, который являлся непосредственным очевидцем преступления, дает показания, изобличающие подсудимого.

Суд приходит к выводу, что телесные повреждения, полученные потерпевшими АА и РСВ, не могли быть причинены им при иных обстоятельствах и иными лицами, кроме как Кулинченко и Власенко и при обстоятельствах, указанных в обвинении, поскольку из представленных доказательств следует, что в иной промежуток времени, в ином месте, и иными лицами телесные повреждения не могли быть причинены.

Довод защитника подсудимых о том, что заключение эксперта МК-14 получено с нарушениями закона, в связи с чем, не может быть использовано в качестве доказательства по делу, нахожу не состоятельным

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции» если обоснованность заключения эксперта вызывает у суда сомнения или в выводах эксперта или экспертов содержатся противоречия, не устранимые путем их допроса, либо при назначении и производстве экспертизы были допущены нарушения процессуальных прав участников судебного разбирательства, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов, то суд в соответствии с положениями ч. 2 ст. 207, ч. 3 и 4 ст. 283 УПК РФ по ходатайству сторон либо по собственной инициативе назначает повторную экспертизу, поручив ее производство другому эксперту.

Имеющиеся в заключении эксперта технические ошибки, пояснения по поводу которых дала в судебном заседании эксперт КГО Г.О., не повлияли на выводы эксперта. Также экспертом даны объяснения относительно «появления» фототаблиц к протоколу следственного эксперимента и фотоархива к заключению эксперта № 52. Данные объяснения суд находит убедительными, в связи с чем обоснованность заключения эксперта сомнений у суда не вызывает, противоречий в выводах эксперта суд не усматривает. Нарушений прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов, допущено не было.

Что касается довода защитника о том, что фотоархив по телесным повреждениям РСВ не представлен, в связи с чем заключение эксперта №15-МК от 20.10.2020 не может быть использовано в качестве доказательства по делу, то он не может повлиять на выводы суда, поскольку при проведении медико-криминалистической ситуационной экспертизы №

15-МК от 20.10.2020 фотоархив телесных повреждений РСВ не использовался, в выводах заключения эксперта ссылок на данных фотоархив не имеется.

Позиция подсудимых об иных обстоятельствах получения потерпевшими телесных повреждений является избранным каждым из подсудимых способом защиты от предъявленного обвинения и вызвана стремлением избежать уголовного наказания.

Оценивая представленные стороной защиты выписки об оказанных услугах связи, которые по мнению защитника подтверждают их непричастность к совершенному преступлению, поскольку подсудимые в момент совершения преступления разговаривали по телефону, не может быть принят во внимание, поскольку является общеизвестным факт того, что для нанесения нескольких ударов необходимо несколько секунд, а как следует из указанных выписок, перерывы между телефонными разговорами составляли несколько минут.

На предварительном следствии проводилось опознание потерпевшими АА и РСВ подозреваемых в совершении преступления Кулинченко и Власенко. Судом не принимаются в качестве доказательств по делу: протокол предъявления лица для опознания от 30.06.2020, согласно которому РСВ опознал Власенко (т. 3 л.д. 32-35); протокол предъявления лица для опознания от 30.06.2020, в ходе которого АА опознал Власенко (т.3 д.48-52); протокол предъявления лица для опознания от 30.06.2020, согласно которому АА опознал Кулинченко, (т.3 д.53-58); протокол предъявления лица для опознания от 30.06.2020, в ходе которого РСВ опознал Кулинченко (т. 3 л.д. 37-42), поскольку указанные доказательства получены с нарушением ч. 7 ст. 193 УПК РФ.

Вместе с тем, потерпевший АА указывал, что знает Кулинченко как сотрудника полиции, поскольку на протяжении нескольких лет с ним общался, как лицо, состоящее под административным надзором. Подсудимый Кулинченко не отрицает, что в связи с работой в должности ОУР в отделе полиции неоднократно общался с АА, вел профилактическую работу с ним. Потерпевший РСВ, указывая на подсудимого Власенко, сообщил, что у него хорошая память на лица и подтвердил, что АА удары кулаками и коленом наносил именно Власенко. В поселке Провидения, в котором длительное время проживают и работают подсудимые Кулинченко и Власенко, численность населения невелика. Граждан, с которыми сотрудникам органа внутренних дел приходится работать тоже не много. Граждане, состоящие на профилактических учетах, такие как АА, и другие, постоянно подпадающие в поле зрения полицейских, такие как РСВ, в лицо знают сотрудников полиции.

Обвинение Кулинченко и Власенко в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору не подтверждается имеющимися в деле доказательствами, поскольку объективных данных и доказательств того, что Кулинченко и Власенко совершили преступление по предварительному сговору между собой, в материалах дела не имеется. В связи с этим, суд приходит к выводу о необходимости исключения из обвинения указание о совершении ими преступления по предварительному сговору, однако считает доказанным, что преступление ими было совершено группой лиц, на что указывает совместность, последовательность, высокая степень согласованности их действий: во время обоих «разведопросов» в отношении АА Кулинченко и Власенко находились в кабинете, в первый раз Кулинченко после отказа АА подписать документы в присутствии Власенко, нанес удары кулаком в область груди АА, во время второго «разведопроса» АА Кулинченко предложил использовать наручники в отношении АА, после чего Власенко достал наручники и одно кольцо пристегнул к запястью АА, а второе совместно с Кулинченко пристегнули к ручке гири, после чего по очереди они нанесли удары резиновой палкой по телу АА, что также свидетельствует о том, что применение специальных средств (наручников и специальной палки) к потерпевшему охватывалось умыслом обоих подсудимых.

Совершение Кулинченко и Власенко в отношении потерпевших АА и РСВ вышеуказанных активных действий, явно выходящих за пределы их полномочий, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов потерпевших, при этом Кулинченко и Власенко, которых характеризуются по месту службы в отделе полиции как обладающие опытом практической работы и теоретическими знаниями, должны были осознавать, что действуют за пределами возложенных на них полномочий.

Кроме того, указанными действиями Кулинченко и Власенко был причинён вред охраняемым законом интересам общества и государства, выразившийся в дискредитации перед гражданами статуса представителя власти, звания сотрудника органов внутренних дел, а также в ущемлении авторитета правоохранительных органов в целом.

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, руководствуясь при этом правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, поскольку нарушений требований УПК РФ при их получении допущено не было, достоверности, поскольку они согласуются между собой и дополняют друг друга и поэтому не вызывают сомнений у суда, а все доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела по существу, приходит к выводу, что вина подсудимых Кулинченко и Власенко в совершении инкриминируемого им преступления подтвердилась в полном объеме их совокупностью. Собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства полностью подтверждают обстоятельства инкриминируемого деяния, логически связаны и не противоречат друг другу.

Органами предварительного расследования действия подсудимых Кулинченко и Власенко квалифицированы по п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с применением насилия и специальных средств

Учитывая, что подсудимые своими преступными действиями нарушили положения ст. 21 Конституции РФ, ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 года о том, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, а также требования ст.18,19,20 ФЗ «О полиции», определяющих случаи применения физической силы, специальных средств сотрудниками органов внутренних дел, между действиями подсудимых, применивших к потерпевшим физическое насилие, в том числе с применением специальных средств, и наступлением общественно опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, имеется причинно-следственная связь, суд квалифицирует действия Кулинченко и Власенко по п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ,

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершённого Кулинченко и Власенко преступления, их личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённых и условия жизни их семьи.

Преступление, предусмотренное п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ, согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

Объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие функционирование публичной власти, личная свобода и неприкосновенность человека.

Кулинченко <данные изъяты> года, зарегистрирован по месту жительства в <адрес> (т.5 л.д.183-184), фактически проживает по адресу <адрес> (т.5 л.д.63-69), в п. Провидения жалоб от жильцов дома на него не поступало (т.5 л.д.218), <данные изъяты>, имеет одного малолетнего ребёнка (т.5 л.д. 185), на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит (т.5 л.д.193, 195), ранее не судим (т.5 л.д.191), служит в органах внутренних дел с д.м.г. года, по месту службы в МОтд МВД России «Провиденское» характеризуется положительно, как добросовестный, грамотный, инициативный сотрудник, обладающий достаточным опытом практической работы и теоретическими знаниями. Ответственно относится к порученным заданиям, постоянно повышает профессиональный уровень. За высокое профессиональное мастерство, добросовестное исполнение служебных обязанностей, достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности Кулинченко, неоднократно поощрялся правами руководства УМВД России по Чукотскому АО (т.1 л.д. 197). По прежнему месту службы в МО МВД России <адрес> зарекомендовал себя с

положительной стороны. Возложенные на него обязанности выполнял добросовестно, не считаясь с личным временем, проявлял при этом разумную инициативу и настойчивость. Умело взаимодействовал с сотрудниками других служб отдела для достижения положительных результатов в работе, постоянно работал над повышением своего профессионального уровня (т.5 л.д. 189). Награжден грамотой в честь празднования Дня сотрудника органов внутренних дел РФ в д.м.г.; медалью «100 лет вооруженным силам России» в д.м.г. году; медалью «За отличие в службе III степени» в 2019 году; медалью «д.м.г. лет уголовному розыску МВД России» в д.м.г. году; в д.м.г. году объявлена благодарность главы администрации Провиденского городского округа за особый вклад в обеспечение безопасности и правопорядка. Положительно характеризуется учреждениями и организациями, с которыми Кулинченко осуществлял взаимодействие по роду деятельности: ГБУЗ ЧОБ – филиал «Провиденская районная больница», ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения», МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения», ГКУ «Управление ГЗ и ППС ЧАО» ПСЧ № 11. Занимается благотворительной деятельностью. Вместе с тем, Кулинченко за время работы в МОтд МВД России «Провиденское» неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности: д.м.г. – выговор, за нарушение служебной дисциплины; д.м.г. – замечание публично в устной форме, за нарушение служебной дисциплины; д.м.г. выговор за укрытие преступления от учета. С д.м.г. является пенсионером МВД РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кулинченко, суд признает:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребёнка.

Обстоятельством, отягчающим наказание:

- в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в составе группы лиц.

Суд не признает обстоятельством, отягчающим наказание Кулинченко - особо активную роль в совершении преступления, как об этом указывает государственный обвинитель, поскольку данных, подтверждающих наличие в действиях Кулинченко указанного отягчающего обстоятельства, судом не установлено. Инициатором проведения мероприятий в отношении потерпевших Кулинченко являлся в силу своих должностных обязанностей (ведение работы по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений). Из показаний Кулинченко в судебном заседании следует, что потерпевшие были приглашены в отдел полиции, в связи с получением Кулинченко оперативной информации о краже телефона АА, которую было необходимо проверить. Применение Кулинченко насилия к потерпевшим первым, что, по мнению государственного обвинителя, могло повлиять на дальнейшее поведение Власенко, является предположением и ничем не подтверждено. Суд отмечает, что Власенко старше и опытнее Кулинченко, имеет больший стаж службы в органах внутренних дел, сведений о том, что Власенко ведом или находился под влиянием Кулинченко, в материалах дела не имеется. Тот факт, что Кулинченко наносил удары каждому из потерпевших учтено судом при назначении наказания Кулинченко. Не установлена особо активная роль Кулинченко и органами предварительного расследования, поскольку в обвинительном заключении указание на это обстоятельство отсутствует.

Власенко <данные изъяты> года, зарегистрирован по месту жительства: <адрес> зарегистрирован по месту пребывания и проживает по адресу: <адрес> (т.3 л.д.188), в пгт. Провидения жалоб от жильцов дома на него не поступало (т.5 л.д.218), <данные изъяты>, имеет на иждивении <данные изъяты>, двоих малолетних детей, д.м.г. (т.5 л.д. 211-212, 213, 214), на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит (т.5 л.д.193, т.6 л.д.12), ранее не судим (т.5 л.д.199), с д.м.г. работает <данные изъяты> по месту работы характеризуется положительно, как добросовестный и исполнительный работник, постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, зарекомендовал себя грамотным специалистом. Любую поручаемую работу выполняет ответственно, качественно и в срок, взысканий не имел (т.5 л.д. 200); проходил службу в органах внутренних дел с д.м.г. года, по прежнему месту службы в МОтд МВД России «Провиденское» характеризуется положительно, качественно решает поставленные задачи, изучает и знает ведомственные нормативные акты, нареканий и замечаний по несению службы со стороны руководства не

имеет. К своей профессии относится с уважением, служит с желанием, отличается упорством в достижении намеченных результатов. Физически здоров (т.1 л.д. 198). Пенсионер МВД РФ. Награжден: медалью «За боевое содружество» в д.м.г. году; нагрудным знаком «Лучший сотрудник ППСМ» в д.м.г. году; знаком «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы милиции» в д.м.г. году; почетной грамотой за образцовое исполнение служебного долга, укрепление законности правопорядка на территории Северо-Кавказского региона в д.м.г. году. Положительно характеризуется учреждениями и организациями, с которыми Власенко осуществлял взаимодействие по роду деятельности: ГБУЗ ЧОБ – филиал «Провиденская районная больница», ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения», МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения». Вместе с тем, Власенко за время работы в МОтд МВД России «Провиденское» неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности: д.м.г. – замечание, за нарушение служебной дисциплины; д.м.г. – замечание публично в устной форме; д.м.г. выговор, объявленный публично в устной форме - за нарушение норм УПК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Власенко, суд признает:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие двоих малолетних детей;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – то обстоятельство, что Власенко является ветераном боевых действий.

Обстоятельством, отягчающим наказание Власенко, суд признает:

- в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в составе группы лиц.

Органами предварительного следствия в качестве отягчающих наказание обстоятельств Кулинченко и Власенко указаны п. «к», «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ: совершение преступления с применением физического принуждения, совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел.

В соответствии с ч.1 ст.63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Учитывая, что действия Кулинченко и Власенко квалифицированы, в том числе, по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ, то есть как деяние, совершенное с применением насилия, суд не признает в качестве отягчающего наказание обстоятельства п. «к» ч.1 ст.63 УК РФ, то есть совершение преступления с применением физического принуждения.

Кроме того, как следует из п.32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», в случае совершения сотрудником органа внутренних дел преступления с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ) или должностных преступлений (ст.286 УК РФ) суд не вправе учитывать данные, характеризующие субъект преступления, в качестве отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «о» ч.1 ст.63 УК РФ.

Поскольку действия Кулинченко и Власенко квалифицированы по ст.286 УК РФ как должностное преступление, суд не признает в качестве отягчающего наказание обстоятельства п. «о» ч.1 ст.63 УК РФ, то есть совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел.

Каких-либо оснований для применения к подсудимым положений ст. 64 УК РФ не усматривается.

В соответствии с законом положения ч. 1 ст. 62 УК РФ не применяются, если имеются обстоятельства, отягчающие наказание.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ, совершенного Кулинченко и Власенко, на менее тяжкую.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает необходимым назначить подсудимым Кулинченко и Власенко наказание в пределах санкции п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ в виде лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий. При этом суд приходит к выводу, что исправление осужденных Кулинченко и Власенко может быть достигнуто без реального отбывания наказания при назначении в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения с испытательным сроком и возложением на подсудимых Кулинченко и Власенко исполнения определённых обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; не выезжать за пределы территории Провиденского городского округа Чукотского автономного округа без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

При определении размера испытательного срока суд руководствуется ч.3 ст. 73 УК РФ.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимым Кулинченко и Власенко до вступления приговора в законную силу, суд приходит к выводу, что ранее избранную в отношении подсудимых меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу для обеспечения исполнения приговора необходимо оставить прежнюю.

Оснований для принятия мер, предусмотренных ч. 1, 2 ст.313 УПК РФ, суд не находит.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется п. 5, 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, на основании которых приходит к выводу, что: джемпер, куртка, брюки АА А.А.; брюки, кофта РСВ С.В.; куртка, футболка, брюки Кулинченко Н.И.; куртка, джемпер, джинсы Власенко Ю.А.; брюки, джемпер, куртка НАА А.А. подлежат возвращению законным владельцам; 2 DVD-R диска с видеозаписью с камеры наблюдения МОтд МВД России «Провиденское», копия листа № 8 «Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях МОтд МВД России «Провиденское» со сведениями за 29.05.2020, копия рапорта оперативного дежурного о поступившем сообщении фельдшера ОСМП, рапорт Кулинченко; два постановления Кулинченко от 30.05.2020 о передаче сообщений о преступлении по подследственности; Книга регистрации посетителей отделения полиции за 29.05.2020 - подлежат оставлению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам ИАК. и КИС по защите Кулинченко и Власенко по назначению на предварительном следствии в сумме соответственно 72240 рублей (т.6 л.д.172-174) и 50400 руб. (т.6. л.д.178-179), на общую сумму 122640 руб., и с выплатой вознаграждения адвокату КИС. по защите Кулинченко и Власенко по назначению в суде в размере 40530 рублей, оплате проезда к месту проведения судебного разбирательства, командировочных расходов в размере 46300 рублей.

Суд, проверив расчёт суммы, выплаченной адвокатам из федерального бюджета за оказание юридической помощи в ходе предварительного следствия, находит его обоснованным.

Таким образом, общая сумма процессуальных издержек составила 209470 рублей.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденного или возмещаются за счёт средств федерального бюджета.

Согласно ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Учитывая, что Кулинченко и Власенко являются трудоспособными лицами, инвалидности не имеют; Кулинченко <данные изъяты>, имеет на иждивении <данные изъяты>, на которого уплачивает алименты; Власенко женат и имеет на иждивении <данные изъяты>, оснований для полного освобождения Кулинченко и Власенко от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает.

Вместе с тем, суд полагает, что Куличенко и Власенко не должны возмещать расходы, связанны с явкой адвоката из другого населенного пункта (оплата проезда, командировочные расходы), в связи с отсутствием достаточного количества адвокатов в Провиденском районе.

На основании изложенного суд полагает процессуальные издержки в размере 80000 рублей взыскать с Кулинченко, остальную часть возместить за счет федерального бюджета.

На основании изложенного суд полагает процессуальные издержки в размере 20000 рублей взыскать с Власенко, остальную часть возместить за счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-310, УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Кулинченко Николая Игоревича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на 1 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное Кулинченко Н.И. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление.

Возложить на Кулинченко Н.И. исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- не выезжать за пределы территории Провиденского городского округа Чукотского автономного округа без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Кулинченко Н.И., – оставить прежнюю.

Признать Власенко Юрия Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 месяцев с лишением права занимать должности связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 1 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное Власенко Ю.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года, в течение

которого он должен своим поведением доказать своё исправление.

Возложить на Власенко Ю.А. исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- не выезжать за пределы территории Провиденского городского округа Чукотского автономного округа без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Власенко Ю.А. – оставить прежнюю.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в силу: джемпер, куртку, брюки АА А.А. - передать по принадлежности законному владельцу АА А.А.; брюки, кофту РСВ С.В. - передать по принадлежности законному владельцу РСВ С.В.; куртку, футболку, брюки Кулинченко Н.И. - передать по принадлежности законному владельцу Кулинченко Н.И.; куртку, джемпер, джинсы Власенко Ю.А. - передать по принадлежности законному владельцу Власенко Ю.А.; брюки, джемпер, куртку НАА А.А. - передать по принадлежности законному владельцу НАА А.А.; 2 DVD-R диска с видеозаписью с камеры наблюдения МОтд МВД России «Провиденское», копии листа № 8 «Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях МОтд МВД России «Провиденское» со сведениями за 29.05.2020, копия рапорта оперативного дежурного о поступившем сообщении фельдшера ОСМП, рапорт Кулинченко; два постановления Кулинченко от 30.05.2020 о передаче сообщений о преступлении по подследственности; Книга регистрации посетителей отделения полиции за 29.05.2020 - подлежат оставлению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки по настоящему делу в размере 80000 рублей взыскать с осужденного Кулинченко Николая Игоревича.

Процессуальные издержки по настоящему делу в размере 20000 рублей взыскать с осужденного Власенко Юрия Александровича.

Процессуальные издержки в остальной части возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам суда Чукотского автономного округа в течение десяти суток со дня постановления приговора, через Провиденский районный суд Чукотского автономного округа.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о назначении защитника.

Судья Н.В. Куликова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».